



PUTUSAN
Nomor 2461 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BUKALAPAK.COM Tbk, yang diwakili oleh Direktur Utama, Willix Halim, berkedudukan di Metropolitan Tower, Jalan R. A. Kartini, Nomor 10, RT 10, RW 4, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCI Arb., AII Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Capital Place, Lantai 36-38, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT HARMAS JALESVEVA, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Samuel Maruli, berkedudukan di One Belpark Office, Jalan RS Fatmawati, Nomor 1, RT 001, RW 001, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dinny Nur Hadiyani, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Hadiyani & Partners, beralamat di Jalan Talang Betutu, Nomor 21, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023, dan 13 November 2023;
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

D a n:

1. **PT LEADS PROPERTY SERVICES INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Hendra Hartono, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt/2024



Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Agustus Sani Nugroho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor hukum Nugroho, Panjaitan, and Partners, beralamat di Equity Tower, Lantai 29, Suite E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;

2. **PT CAHAYA KARYA MAKMUR**, berkedudukan di Lantai 1, Basement Gedung One Belpark Mall, Jalan R. S. Fatmawati, Nomor 1, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yakni:
 - a. Kerugian materiil untuk pengerjaan *finishing* arsitektur, pemasangan granit, pengadaan meja granit, pekerjaan elektronik, pekerjaan instalasi sistem genset, pengadaan WPCU, broker asuransi CAR, struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrik, serta kehilangan pendapatan sewa selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp107.422.502.875,71 (seratus tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma tujuh

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt/2024



puluh satu rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus kepada Penggugat;

- b. Kerugian *immateriil* yakni berupa rasa khawatir akan tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat menimbulkan kemungkinan adanya *potential loss* berupa kehilangan pendapatan sewa, terganggunya perputaran uang (*cash flow*) dalam pembukuan usaha Penggugat, berkurangnya reputasi dan/atau nama baik kepada pihak ketiga, maupun kerugian lain yang tidak dapat dihitung nilainya bagi nama baik, reputasi dan perkembangan kegiatan usaha Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap aset milik Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yakni seluruh peralatan teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi (*platform* peranti keras komputer, *platform* peranti lunak komputer, manajemen dan penyimpanan data atau cloud server, *platform* jaringan/telekomunikasi, *platform* internet, layanan dan konsultasi integrasi sistem, *platform* sistem operasi) dan peralatan kantor milik Tergugat, serta seluruh kendaraan bermotor roda empat maupun kendaraan roda dua milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
 - A.1. Gugatan kabur karena penggugat mencampuradukan dalil perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam gugatannya;
 - A.2. Tuntutan ganti rugi tidak jelas;
- B. Gugatan telah salah pihak (*error in persona*);
- C. *Exceptio non adimpleti contractus*;
- D. Gugatan Penggugat didasari iktikad buruk (*vexatious litigation*) untuk memperoleh keuntungan finansial semata dari Tergugat;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- 1. Gugatan *a quo* tidak jelas (*exceptio obscuur libel*);
- 2. Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima seluruh dalil-dalil dan permohonan-permohonan yang termuat dalam gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan segala sengketa yang terkait dengan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Letter of Intent tertanggal 8 Desember 2017, Addendum Letter of Intent tertanggal 15 Maret 2018, dan Addendum Letter of Intent tertanggal 3 Mei 2018;
- 3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi karena telah melanggar kesepakatan dalam Letter of Intent tertanggal 8 Desember 2017, Addendum Letter of Intent tertanggal 15 Maret 2018, dan Addendum Letter of Intent tertanggal 3 Mei 2018;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara sah menurut hukum pengakhiran atas Letter of Intent tertanggal 8 Desember 2017, Addendum Letter of Intent tertanggal 15 Maret 2018, dan Addendum Letter of Intent tertanggal 3 Mei 2018;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi atas:
 - a. Ganti rugi berupa pengembalian biaya *booking* deposit dan *security* deposit yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan nilai total sebesar Rp6.462.894.600,00 (enam miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - b. Ganti rugi atas biaya aset (*fit out*) yang terpasang pada ruang kantor One Belpark dengan nilai total sebesar Rp14.075.843.124,00 (empat belas miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh empat rupiah);
 - c. Ganti rugi atas biaya yang dibayarkan kepada PT Gema Graha Sarana Tbk atas jasa *design and build contractor* pada ruang kantor One Belpark dengan nilai total sebesar Rp39.147.122.559,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - d. Ganti rugi atas biaya sewa ruang kantor dan biaya perpanjangan sewa ruang kantor pada beberapa tempat serta biaya-biaya terkait lainnya dengan nilai total sebesar Rp29.119.121.276,00 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan belas juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - e. Ganti rugi atas biaya sewa dan *service charge* ruang kantor pada gedung Metropolitan Tower dengan nilai total sebesar Rp61.798.210.980,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan
 - f. Ganti rugi atas biaya *fit out* ruang kantor pada gedung Metropolitan Tower dengan nilai total sebesar Rp40.748.368.369,00 (empat puluh

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi atas bunga 6% (enam persen) per tahun sejak gugatan rekonvensi ini didaftarkan sampai dengan dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi putusan perkara *a quo* secara keseluruhan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal putusan diucapkan; dan
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 575/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 12 April 2023 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

I.I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;

I.II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat total kerugian materiil untuk pengerjaan *finishing* arsitektur, pemasangan granit, pengadaan meja granit, pekerjaan elektronik, pekerjaan instalasi sistem genset, pengadaan WPCU, broker asuransi CAR, struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrik, serta kehilangan pendapatan sewa selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp107.422.502.875,71 (seratus tujuh miliar

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt/2024



empat ratus dua puluh dua juta lima ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma tujuh satu rupiah);

4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 732/PDT/2023/PT DKI, tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan masing-masing kepada:

1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 25 Oktober 2023,
 2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 28 Oktober 2023,
- kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dengan perantaraan kuasanya, masing-masing:
1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 18 Juli 2022,
 2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 13 November 2023,
- diajukan permohonan kasasi:
1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 30 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 575/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel,
 2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 13 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 575/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel,
- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan



tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut, masing-masing:

1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 30 Oktober 2023,
2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 30 Oktober 2023, 27 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 732/PDT/2023/PT DKI, tertanggal 30 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tertanggal 12 April 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*



dan segala sengketa yang terkait dengan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagaimana tertuang dalam Letter of Intent tertanggal 8 Desember 2017, Addendum Letter of Intent tertanggal 15 Maret 2018, dan Addendum Letter of Intent tertanggal 3 Mei 2018;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah wanprestasi karena telah melanggar kesepakatan dalam Letter of Intent tertanggal 8 Desember 2017, Addendum Letter of Intent tertanggal 15 Maret 2018, dan Addendum Letter of Intent tertanggal 3 Mei 2018;
4. Menyatakan secara sah menurut hukum pengakhiran atas Letter of Intent tertanggal 8 Desember 2017, Addendum Letter of Intent tertanggal 15 Maret 2018, dan Addendum Letter of Intent tertanggal 3 Mei 2018;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat atas:
 - a. Ganti rugi berupa pengembalian biaya *booking* deposit dan *security* deposit yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan nilai total sebesar Rp6.462.894.600,00 (enam miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - b. Ganti rugi atas biaya aset (*fit out*) yang terpasang pada ruang kantor One Belpark dengan nilai total sebesar Rp14.075.843.124,00 (empat belas miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh empat rupiah);
 - c. Ganti rugi atas biaya yang dibayarkan kepada PT Gema Graha Sarana Tbk atas jasa *design and build contractor* pada ruang kantor One Belpark dengan nilai total sebesar Rp39.147.122.559,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - d. Ganti rugi atas biaya sewa ruang kantor dan biaya perpanjangan sewa ruang kantor pada beberapa tempat serta biaya-biaya terkait lainnya dengan nilai total sebesar Rp29.119.121.276,00 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan belas juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt/2024



- e. Ganti rugi atas biaya sewa dan *service charge* ruang kantor pada gedung Metropolitan Tower dengan nilai total sebesar Rp61.798.210.980,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan
- f. Ganti rugi atas biaya *fit out* ruang kantor pada gedung Metropolitan Tower dengan nilai total sebesar Rp40.748.368.369,00 (empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat atas bunga 6% (enam persen) per tahun sejak gugatan rekonvensi ini didaftarkan sampai dengan dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk melaksanakan isi putusan perkara *a quo* secara keseluruhan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal putusan diucapkan; dan
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
- Memperbaiki dan mengadili kembali Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 732/PDT/2023/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 575/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 12 April 2023 dengan amar Putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt/2024



Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi), yakni:
 - a. Kerugian materiil untuk pengerjaan *finishing* arsitektur, pemasangan granit, pengadaan meja granit, pekerjaan elektronik, pekerjaan instalasi sistem genset, pengadaan WPCU, broker asuransi CAR, struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrik, serta kehilangan pendapatan sewa selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp107.422.502.875,71 (seratus tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh satu rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus kepada Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi);
 - b. Kerugian *immateriil* yakni berupa rasa khawatir akan tidak dibayarkannya kewajiban Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi) menimbulkan kemungkinan adanya *potential loss* berupa kehilangan pendapatan sewa, terganggunya perputaran uang (*cash flow*) dalam pembukuan usaha Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi), berkurangnya reputasi dan/atau nama baik kepada pihak ketiga maupun kerugian lain yang tidak dapat dihitung nilainya bagi nama baik, reputasi dan perkembangan kegiatan Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi) sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt/2024



rupiah) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Pembanding/
Penggugat/Tergugat Rekonvensi);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap aset milik Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/
Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi) baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yakni seluruh peralatan teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi (*platform* peranti keras komputer, *platform* peranti lunak komputer, manajemen dan penyimpanan data atau *cloud server*, *platform* jaringan/telekomunikasi, *platform* internet, layanan dan konsultasi integrasi sistem, *platform* sistem operasi) dan peralatan kantor milik Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi), serta seluruh kendaraan bermotor roda empat maupun kendaraan roda dua Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi);
5. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Terbanding/
Tergugat/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Termohon I (dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I) dan Turut Termohon II (dahulu Turut Terbanding II/Turut Tergugat II) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi);
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 30 Oktober 2023, 27 November 2023, dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 20 November 2023, 12 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para pihak mengakui eksistensi/keberadaan dan keabsahan dari Letter of Intent (LOI) tanggal 8 Desember 2017, Addendum of Letter of Intent (LOI) tanggal 15 Maret 2018, dan Addendum II of Letter of Intent (LOI) tanggal 3 Mei 2018 yang mana terhadap Letter of Intent (LOI) tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang cakap sepakat untuk mengikat diri dengan pokok-pokok tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang, sehingga sudah tepat *judex facti* persetujuan dari Letter of Intent (LOI) antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat maupun Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, oleh karenanya para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik;

Bahwa ternyata Tergugat telah melakukan pembatalan perjanjian/perikatan/persetujuan, tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugat, sehingga pembatalan perjanjian/perikatan/persetujuan terhadap Letter of Intent (LOI) tanggal 8 Desember 2017, Addendum of Letter of Intent (LOI) tanggal 15 Maret 2018, dan Addendum II of Letter of Intent (LOI) tanggal 3 Mei 2018 tersebut dilakukan oleh Tergugat secara sepihak, dan oleh karena perbuatan membatalkan perjanjian/perikatan/persetujuan secara sepihak oleh Tergugat tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut dalam hal ini Penggugat, maka perbuatan

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt/2024



Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT BUKALAPAK.COM Tbk, dan Pemohon Kasasi II PT HARMAS JALESVEVA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak, namun Pemohon Kasasi I adalah yang senyatanya kalah, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT BUKALAPAK.COM Tbk**, dan Pemohon Kasasi II **PT HARMAS JALESVEVA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt/2024